

STRATEGISCHE KOOPERATIONS-, BEIRATS- & VERMITTLUNGSVEREINBARUNG**Projektinhaber & Plattformbetreiber:**

Herr Patrick Huber
Karl-Fürstenberg Str. 59
79618 Rheinfelden
E-Mail: patrick.huber@campus-groovelab.de

Didaktischer Fachbeirat & Partner:

Herr Manuel Wagner
Straße: _____
79774 Albbruck-Buch
E-Mail: _____

Präambel: Der Projektinhaber entwickelt und betreibt die innovative Softwareplattform „Campus-Groovelab“. Der Partner verfügt über herausragende musikpädagogische Fachkenntnisse sowie langjährige Leitungserfahrung im öffentlichen Musikschulwesen. Die Parteien vereinbaren auf Basis des Factsheets „Campus-Groovelab“ eine langfristige strategische Zusammenarbeit, um die didaktische Exzellenz der Software sicherzustellen und den Markteintritt in Musikschulen bundesweit zu beschleunigen.

§ 1 Rechtsnatur der Zusammenarbeit & Status

- (1) Der Partner wird für den Projektinhaber als freier strategischer Berater, didaktischer Fachbeirat und selbstständiger Vermittler tätig. Ein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis wird nicht begründet.
- (2) Zwischen den Parteien wird keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) begründet (§ 705 BGB). Der Partner bestimmt Ort und Zeit seiner Tätigkeit eigenverantwortlich, vorbehaltlich der gemeinsamen Abstimmungen gem. § 3.

§ 2 Reallabor: Musikschule Bad Säckingen (Dauerhafte 0-Euro-Garantie)

- (1) Die Musikschule Bad Säckingen erhält dauerhaften und unentgeltlichen Vollzugriff auf alle Module von „Campus-Groovelab“ als offizielles Referenz- und Reallabor (dauerhaft 0,00 EUR).
- (2) Soweit der Projektinhaber zur Refinanzierung Bildungsförderer, Stiftungen oder Sponsoren akquiriert, entstehen Zahlungs- und Leistungsbeziehungen ausschließlich im Verhältnis zwischen dem Projektinhaber und den Förderern. Der Projektinhaber stellt die Musikschule von jeglichen Zahlungsansprüchen im Innen- und Außenverhältnis vollumfänglich frei.

§ 3 Rolle als Didaktischer Fachbeirat & Zeitaufwand

- (1) **Aufgaben:** Der Partner berät den Projektinhaber praxisnah bei der didaktischen Konzeption, der Optimierung von Schulleitungs-Workflows und der Ausrichtung der Software an den Bedarfen kommunaler Musikschulen.
- (2) **Monatlicher Jour-Fixe:** Die Parteien führen einmal monatlich einen gemeinsamen Arbeits- und Feedbacktermin (persönlich oder via Videokonferenz) von in der Regel ca. 90 Minuten Dauer durch.
- (3) **All-inclusive-Vergütung:** Der zeitliche und inhaltliche Aufwand des Partners für Beratung und Feedback ist mit den laufenden Beteiligungen nach § 4 vollständig abgegolten. Es erfolgt keine Zeiterfassung und keine Abrechnung nach Stundensätzen.
- (4) **Koppelung an aktive Mitwirkung:** Die Auszahlung honoriert die fortlaufende aktive Begleitung. Nimmt der Partner am monatlichen Jour-Fixe aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, unentschuldigt nicht teil, entfällt der Auszahlungsanspruch für den jeweiligen Abrechnungsmonat ersatzlos.

§ 4 Umsatzbeteiligung, Erfolgsleiter & Proportionaler Einsatz

(1) **Berechnungsbasis:** Bemessungsgrundlage ist der monatlich tatsächlich bankmäßig vereinnahmte Netto-Umsatz aller vertraglich gebundenen Schulen („Netto-Monatsumsatz“). Netto-Umsatz ist das Brutto-Entgelt abzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, nachweislicher Zahlungsdienstleister-Gebühren sowie berechtigter Rechnerkürzungen. Einnahmen durch Bildungsförderer für bestimmte Schulen zählen voll als Netto-Monatsumsatz.

(2) **Basis-Beteiligung (ab Tag 1):** Der Partner erhält ab dem ersten Abrechnungsmonat eine laufende Beteiligung in Höhe von **20 % des Netto-Monatsumsatzes aller vertraglich gebundenen Schulen** – unabhängig davon, wer den Erstkontakt hergestellt hat.

(3) **Erfolsleiter durch eigene Akquise:** Gewinnt der Partner aktiv weitere Schulen, erhöht sich seine Beteiligung an den monatlichen Netto-Gesamteinnahmen aller vertraglich gebundenen Schulen wie folgt:

Eigene vermittelte Schulen	Beteiligung an allen Schulen	Operativer Rahmen (jeweils zusätzlich zum 90-Min.-Jour-Fixe)
Basis (0 – 9 Schulen)	20 %	Fachbeirat (monatlicher Jour-Fixe ca. 90 Min.)
Ab 10 Schulen	25 %	Jour-Fixe + zusätzlicher operativer Einsatz (nach flexibler Absprache)
Ab 25 Schulen	30 %	Jour-Fixe + erweiterter operativer Einsatz (nach flexibler Absprache)
Ab 50 Schulen	40 %	Jour-Fixe + vertiefter operativer Einsatz (nach flexibler Absprache)
Ab 100 Schulen	49 %	Jour-Fixe + umfassender operativer Einsatz (nach flexibler Absprache)

(4) Eine Schule gilt als „eigene Schule“, wenn der Erstkontakt und der Vertragsschluss nachweislich durch die persönliche Vermittlung des Partners zustande gekommen sind.

(5) **Wachsende operative Rolle & zusätzlicher Zeiteinsatz:** Die Parteien stellen klar, dass der monatliche Jour-Fixe von ca. 90 Minuten (§ 3) das dauerhafte Grundfundament der Zusammenarbeit bildet. Mit dem Erreichen jeder höheren Beteiligungsstufe der Erfolgsleiter (ab 25 %, 30 %, 40 % bzw. 49 %) wächst die operative Rolle des Partners sowie sein zeitlicher Stundeneinsatz **jeweils zusätzlich und angemessen zum monatlichen 90-Minuten-Jour-Fixe** hinzu. Welche konkreten inhaltlichen Aufgaben und Schwerpunkte dies in der Praxis umfasst, wird sich dynamisch aus der Live-Praxis und dem realen Projektverlauf ergeben und von den Parteien bei Erreichen der jeweiligen Staffelseite einvernehmlich und flexibel nach den zeitlichen Möglichkeiten des Partners abgestimmt; die Inanspruchnahme der jeweils höheren Beteiligungsstufe setzt die Bereitschaft zur Übernahme dieses entsprechend erweiterten Engagements voraus.

(6) **Abrechnung:** Die Abrechnung erfolgt monatlich nachträglich bis zum 15. Werktag des Folgemonats. Zahlungen sind binnen 14 Tagen nach Abrechnung fällig.

§ 5 Systemarchitektur & Code-Eigentum

Die alleinige Systemarchitektur, der Source Code, Datenbanksysteme, Hosting-Strukturen und Entwicklungsentscheidungen verbleiben zu 100 % im ausschließlichen Eigentum und in der alleinigen Entscheidungshoheit des Projektinhabers. Der Partner erwirbt hieran keinerlei Rechte.

§ 6 Status, Steuern & Dienstrechtliche Compliance

(1) Der Partner versteuert seine Einnahmen aus dieser Vereinbarung eigenverantwortlich im Rahmen seiner steuerlichen Veranlagung.

(2) Der Partner versichert, dass seine Tätigkeit mit seinen etwaigen hauptberuflichen Dienstpflichten im Einklang steht, er etwaig erforderliche Nebentätigkeitsanzeigen bzw. -genehmigungen eigenverantwortlich einholt und dass keine Interessenkollisionen mit seinem Hauptamt bestehen.

§ 7 Laufzeit, Kündigung & Provisions-Nachlauf

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie ist von beiden Parteien mit einer Frist von 2 Monaten zum Monatsende ordentlich kündbar. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) bleibt unberührt.

(2) **Provisions-Nachlauf bei Kündigung:** Mit Wirksamwerden der Beendigung endet die Basis-Beteiligung (20 %) für allgemeine Schulen sofort. Für Schulen, die der Partner nachweislich selbst vermittelt hat (§ 4 Abs. 3 und 4), erhält der Partner seine vereinbarte Beteiligung für einen Übergangszeitraum von 12 Kalendermonaten ab Vertragsende fortgezahlt, solange diese Schulen zahlende Kunden bleiben.

§ 8 Ausblick: Gesellschaftsrechtliche Beteiligung

Bei Erreichen von mindestens 50 stabil vertraglich gebundenen Schulen („stabile Marktpräsenz“) beabsichtigen die Parteien, die Kooperation einvernehmlich in eine feste gesellschaftsrechtliche Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (UG/GmbH) zu überführen. Dieser Ausblick begründet noch keinen klagbaren Rechtsanspruch auf Anteile; die Ausgestaltung bleibt einem gesonderten notariellen Vertrag vorbehalten.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform (z. B. E-Mail). Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz des Projektinhabers.

Ort, Datum: _____

Patrick Huber

Projektinhaber & Plattformbetreiber

Manuel Wagner

Didaktischer Fachbeirat & Partner

Campus-Groovelab · Strategische Partnerschaft & Beiratsvereinbarung · Ausfertigung für die Vertragsparteien